



**Алматы қаласы білім басқармасының
әкімшілік-құқықтық бөлімінің
ЕРЕЖЕСІ**

1. Жалпы ережелер

1.1. Алматы қаласы білім басқармасының әкімшілік-құқықтық жұмыс бөлімі (бұдан әрі - бөлім) Алматы қаласы білім басқармасының (бұдан әрі - Басқарма) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

1.2. Бөлім өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, кодекстерін, заңдарын, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, Басқарма Ережесін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

1.3. Құрылымдық бөлімшенің құрылымы мен штат санын мемлекеттік органның уәкілетті лауазымды адамы штат санының лимиті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітеді.

1.4. Бөлім мыналардан тұрады:

- 1) бөлім басшысы;
- 2) бас маман;
- 3) бас маман;
- 4) бас маман;
- 5) бас маман.

2. Бөлімнің міндеттері, құқықтары мен міндеттері

2.1. Бөлімнің Міндеттері:

1) Мемлекеттік органдардың қызметінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету;

2) мемлекеттік органдардың заңнаманы қолдану практикасын жинақтау;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасын насихаттау және түсіндіру, мемлекеттік органда жалпыға бірдей құқықтық оқытуды ұйымдастыру;

4) құқықтық және нормативтік құқықтық актілердің, шарттардың, іс жүргізу құжаттарының, сондай-ақ заңдық сипаттағы басқа да құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысу;

5) басқарманың және өзге де білім беру ұйымдарының қызметкерлерінен басқарманың іс қағаздарын жүргізу және құжат айналымы жөніндегі жұмысты дұрыс ұйымдастыруды қамтамасыз ету үшін құжаттарды уактылы ұсынуды талап ету;

6) Басқарма қызметкерлерінің еңбек тәртібін сақтауын бақылауды қамтамасыз ету.

2.2. Бөлімнің функциялары:

- 1) Басқарманы кадрлық қамтамасыз ету;

- 2) ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары басшыларының жеке істерін қабылдау және ресімдеу;
- 3) мемлекеттік қызметшілердің тағылымдамасын, тәлімгерлігін, қызметін бағалауды ұйымдастыру;
- 4) ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары басшыларының бос лауазымдарына орналасуға конкурстар өткізу.
- 5) ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының басшыларын аттестаттауды ұйымдастыру;
- 6) қаланың білім басқармасы мен ұйымдарының ерекше көзге түскен қызметкерлерін марапаттау және көтермелеу туралы ұсыныстар мен материалдар дайындау;
- 7) электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі (ОДО) бойынша келіп түскен кіріс құжаттарын қарау және тіркеу;
- 8) Е-otinish АЖ-де жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін уақтылы тіркеу және олардың орындалуын бақылау және орындау мерзімдерін қатаң қадағалау;
- 9) Басқарма істерінің номенклатурасын әзірлеу, номенклатураға сәйкес іс қағаздарын жүргізу;
- 10) басқарманың құқықтық қызметін ұйымдастыру;
- 11) Басқарма қызметінің құқықтық мәселелерін қарау кезінде сотта, сондай-ақ басқа да ұйымдарда белгіленген тәртіппен басқарма мүдделерін білдіру
- 12) Алматы қаласының Білім басқармасы мен білім беру ұйымдары ұсынатын мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бақылау.
- 13) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнаманы бақылау және сақтау;
- 14) білім беру ұйымдарының құрылтай құжаттарын әзірлеу және одан әрі бекіту;
- 15) Басқарма қызметкерлерінің еңбек тәртібін сақтауын бақылауды қамтамасыз ету.

2.3. Бөлімнің құқықтары мен міндеттері:

Бөлім құқылы:

- 1) өз өкілеттіктері шегінде қарауға қатысуға мәселелер және олар бойынша шешімдер қабылдау, оларды тиісті органдар мен лауазымды адамдар орындауын талап ету;
- 2) белгіленген тәртіппен лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті ақпарат пен материалдарды алуға міндетті;
- 3) меншік нысанына қарамастан, ұйымның лауазымдық міндеттерін орындау үшін белгіленген тәртіппен баруға;
- 4) жоғары тұрған мемлекеттік органдарға және лауазымды тұлғаларға мемлекеттік қызметті жетілдіру бойынша ұсыныстар.

Бөлімнің міндеті:

- 1) өз қызметін ҚР Заңдарына және осы Ережеге сәйкес жүзеге асыруға міндетті.

3. Бөлімнің қызметін ұйымдастыру

3.1. Бөлімнің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын орындауға өкілеттігі бар.

3.2. Бөлімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметке тағайындалған және қызметтен босатылатын басшы басқарады.

3.3. Бөлім басшысы бөлімнің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Бөлімге жүктелген функциялардың орындалуына және оның функцияларының орындалуына жеке жауапты болады.

3.4. Бөлім басшысы бөлімнің құрылымы мен штат кестесі бойынша Алматы қаласы білім басқармасының басшысына ұсыныстар береді.

3.5. Осы мақсатта бөлім басшысы:

- 1) бөлім қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;
- 2) бөлімнің функцияларын өз өкілеттіктері шегінде бөледі;
- 3) Басқарма басшылығы тапсырған басқа да функцияларды орындайды.

3.6. Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Басқарманың басқа құрылымдық бөлімшелеріне жіберілген құжаттарға Бөлім басшысы қол қояды, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын тұлға қол қояды.

Әкімшілік-құқықтық бөлімінің басшысы



Г. Сатмолдаева

Утверждена
приказом руководителя Управления
образования города Алматы
от «03» 06 2024 года № 17



**Положение
отдела административно-правовой работы
Управления образования города Алматы**

1. Общие положения

1. Отдел административно-правовой работы Управления образования города Алматы (далее - Отдел) является структурным подразделением Управления образования города Алматы (далее - Управление).

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, кодексами, законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, Положением Управления, а также настоящим Положением.

3. Структура и штатная численность структурного подразделения утверждаются уполномоченным должностным лицом государственного органа в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в пределах лимита штатной численности.

4. Отдел состоит из:

- 1) руководитель отдела;
- 2) главный специалист;
- 3) главный специалист;
- 4) главный специалист;
- 5) главный специалист.

2. Задачи, права и обязанности отдела

2.1. Задачи Отдела:

1) обеспечение соблюдения законности в деятельности государственных органов;

2) обобщение практики применения законодательства государственными органами;

3) пропаганда и разъяснение законодательства Республики Казахстан, организация правового всеобуча в государственном органе;

4) участие в разработке проектов правовых и нормативных правовых актов, договоров, процессуальных документов, а также других документов юридического характера;

5) требование от сотрудников управления и иных организаций образования своевременного предоставления документов для обеспечения правильной организации работы по делопроизводству и документообороту управления.

6) обеспечение контроля за соблюдением трудовой дисциплины сотрудниками управления.

2.2. Функциями отдела являются:

- 1) кадровое обеспечение Управления;
- 2) прием и оформление личных дел руководителей подведомственных организаций образования;
- 3) организация стажировки, наставничества, оценки деятельности государственных служащих;
- 4) проведение конкурсов на занятие вакантных должностей руководителей подведомственных организаций образования.
- 5) организация аттестации руководителей подведомственных организаций образования;
- 6) подготовка предложений и материалов о награждении и поощрении особо отличившихся работников управления и организаций образования города;
- 7) рассмотрение и регистрация входящих документов, поступивших по единой системе электронного документооборота (ОДО);
- 8) своевременная регистрация и контроль исполнения обращений физических и юридических лиц и строгое соблюдение сроков исполнения по Управлению в ИС Е-otinish;
- 9) разработка номенклатуры дел Управления, ведение делопроизводства согласно номенклатуре;
- 10) организация правовой деятельности Управления;
- 11) представление в установленном порядке интересов Управления в суде, а также в других организациях при рассмотрении правовых вопросов деятельности Управления
- 12) контроль за качеством предоставления государственных услуг, предоставляемых Управлением и организациями образования г. Алматы.
- 13) контроль и соблюдение законодательства по противодействию коррупции;
- 14) разработка и дальнейшее утверждение Учредительных документов организаций образований;
- 15) обеспечение контроля за соблюдением трудовой дисциплины сотрудниками управления.

2.3. Права и обязанности отдела:

Отдел имеет право:

- 1) участвовать в пределах своих полномочий в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, требовать их исполнения соответствующими органами и должностными лицами;
- 2) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
- 3) посещать в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей организации, независимо от формы их собственности;
- 4) на внесение вышестоящим государственным органам и должностным лицам предложений по совершенствованию государственной службы.

Обязанность отдела:

- 1) осуществлять свою деятельность в соответствии с Законами РК и настоящим положением.

3. Организация деятельности отдела

3.1. Отдел имеет полномочия выполнять свои основные задачи и функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2. Отдел возглавляет руководитель, назначенный на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3.3. Руководитель отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет личную ответственность за выполнение функций, возложенных на отдел и выполнение его функций.

3.4. Руководитель отдела предоставляет рекомендации руководителю Управления образования города Алматы по структуре и по штатному расписанию отдела.

3.5. С этой целью руководитель отдела:

- 1) определяет обязанности и полномочия сотрудников отдела;
- 2) распределяет функции отдела в пределах своих полномочий;
- 3) выполняет другие функции, порученные руководством Управления.

3.6. Документы, направленные в другие структурные подразделения Управления по вопросам, входящим в компетенцию Управления подписываются руководителем отдела, а в случае его отсутствия подписывает лицо, которое его заменяет.

**Руководитель отдела
административно-правовой работы**



Г. Сатмолдаева